

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת רון כץ

פ/25/2776

הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (תיקון – ניכוי דמי שכירות ששולמו בעד דירת מגורים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 2 1. בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן–1990¹, בסעיף 2, בסופו יבוא:

"(ד) בחישוב הכנסה מהשכרת דירת מגורים, לפי סעיף זה, ינוכה תשלום שכר הדירה שמשלם המשכיר לצורך שכירת דירת מגורים בה התגורר בעצמו באותה התקופה, ובלבד שלא יותר ניכוי בסכום העולה על התקרה כאמור בסעיף קטן (א)."

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן–1990 (להלן – החוק) קובע הוראות לעניין פטור ממס על הכנסה מדמי שכירות של דירת מגורים. לפי המנגנון הקבוע בסעיף 2 לחוק, אם הייתה לנישום הכנסה מדמי שכירות עד לתקרת הפטור הוא יהיה פטור מתשלום מס בעד הכנסה זו. נכון לשנת 2023, תקרת הפטור עומדת על סכום של 5,470 שקלים חדשים.

עם זאת, המנגנון בחוק אינו לוקח בחשבון את העובדה כי משכירי דירה רבים שוכרים במקביל דירה אחרת, כך שבמקרים רבים דמי השכירות אותם מקבלים אינם מהווים עבורם הכנסה, אלא נועדו עבור תשלום שכר הדירה, בעד מגורים בדירתם החלופית.

לפיכך מוצע לקבוע כי שכר דירה המשולם על ידי המשכיר לצורך מגוריו יקוזז מחישוב סך ההכנסה אותו מקבל המשכיר מהשכרת דירתו עד לתקרת הפטור. מנגנון זה ייטיב עם אלו הזקוקים לדמי השכירות לשם תשלום בעד מגוריהם, אך יימנע שימוש בפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים בעבור אלו שלא זקוקים לכך.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2079), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2600), על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/24/3488) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/107).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)